נתנאל מניבים בע"מ ("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

1 באפריל 2025

הנדון: **התקשרות בין החברה לבין נתנאל גרופ בע"מ**

בהמשך לאמור בתקנה 22 בפרק פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 31 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-023110) ("**הדוח התקופתי**"), בדבר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את מכירת מלוא זכויות החברה בחברת הבית ברחוב אנילביץ' 50 בתל אביב בע"מ ("**חברת אנילביץ**") לחברת נתנאל גרופ בע"מ, חברה אחות של החברה ("**נתנאל גרופ**"), בתמורה המגלמת שווי של 134 מיליוני ש"ח לנכסי הנדל"ן להשקעה של חברת אנילביץ ואשר תואמים את שווים ההוגן ליום 31 בדצמבר 2024, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 31 במרץ 2025, אישור ההתקשרות האמורה נכנס לתוקף וזאת לאחר אישורה על ידי האורגנים הרלוונטיים של נתנאל גרופ ביום 31 במרץ 2025.

לפרטים אודות הנכסים המוחזקים על ידי חברת אנילביץ ראו סעיף 7.21 בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.

יצוין כי דירקטוריון החברה וועדת הביקורת אישרו את ההתקשרות האמורה בהתאם להוראות תקנה 1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000.

1. ביום 9 בינואר 2025, פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר החלטת דירקטוריון החברה לבחון אפשרות למכירת זכויות החברה בחברת אנילביץ או זכויות חברת אנילביץ בנכסים מקרקעין הממוקמים ברחוב השלושה 1 וברחוב אנילביץ 38, 1,48 -50 בת"א (חלקות 15, 16, 30 ו-31 בגוש 7108) וכן, עדכנה החברה כי בהתאם להחלטת האורגנים של החברה, פרסמה החברה בעיתונים דה מרקר ו-גלובס הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת אנילביץ או הנכסים המוחזקים על ידה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-003061).

2. בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה כאמור, ועדת הביקורת של החברה, התכנסה לצורך בחינת עסקה למכירת חברת אנילביץ בתאריכים: 15 בדצמבר 2024, 6 בינואר 2025, 13 במרץ 2025, 25 במרץ 2025 ו-30 במרץ 2025. במסגרת דיוניה, דנה הוועדה באפשרות של מכירת מלוא מניותיה של חברת אנילביץ, כאשר במסגרת המו"מ שהתנהל בין נציגי ועדות הביקורת של החברה ושל נתנאל גרופ כמפורט להלן, סיכמו הצדדים על עסקה לרכישת מניות אנילביץ לפי שווי נכסי של כ-134 מיליון ש"ח, כאשר במועד השלמת העסקה תבוצע התחשבנות בין הצדדים בדרך של קיזוז של חובות חברת אנילביץ ובתוספת/גריעה של הון חוזר חיובי או שלילי (לפי העניין) כפי שיהיו במועד השלמת העסקה, לרבות קיזוז של יתרות הלוואה שניתנה לחברה על ידי נתנאל גרופ ובנק לאומי, כך שהתמורה בפועל תשקף את שווי הנכס נטו, כך שלמעשה לא תהא העברת כספים בין החברות בפועל. לעניין זה יצוין כי לאחר התחשבנות כאמור, התמורה שתשולם על ידי נתנאל גרופ תהיה בדרך של קיזוז יתרת הלוואה שהועמדה לחברת אנילביץ על ידי נתנאל גרופ ואשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2024 הסתכם לסך של כ-73,749 אלפי ש"ח. יצוין כי העסקה כפופה לקבלת אישור בנק לאומי שהינו הגורם המממן אשר העמיד מימון לחברת אנילביץ.

3. דירקטוריון החברה וחברי הוועדה בחנו את העסקה והגיעו למסקנה כי ביצוע העסקה משרת את טובת החברה, בין היתר, לאור השיקולים הבאים:

3.1. דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 12 בדצמבר 2024, החליט, בין היתר, כי יש לפעול למימוש אחד מנכסיה המהותיים של החברה, וזאת לאור בחינת תזרים המזומנים החזוי של החברה. על רקע האמור, ובהתאם למדיניות ניהול סיכונים אחראית, הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לבחון מימוש של נכס שיתרום לייצוב מצבה הכלכלי של החברה, תוך שיפור בתזרים המזומנים וצמצום החשיפה הפיננסית. לאחר ניתוח מצבת הנכסים של החברה, נקבע כי הנכסים המוחזקים באמצעות חברת אנילביץ, הם המתאימים ביותר למימוש בעת הזו. יצוין כי במסגרת החלטת הדירקטוריון נקבע, בין היתר, כי אף שמדובר בנכסים בעל פוטנציאל השבחה, הרי שמדובר בפוטנציאל השבחה עתידי שמועד התממשותו אינו ידוע בשלב זה, הדורש משאבים וזמן ממושך. כמו כן, דירקטוריון החברה ציין כי במצבם הנוכחי, הנכסים מייצרים תשואת שכירות הנמוכה משמעותית מעלויות המימון הכרוכות בהחזקתם, באופן שאינו מצדיק כלכלית ובהתחשב בנסיבות את המשך ההחזקה בהם. משכך, מימוש הנכסים של חברת אנילביץ בשלב זה מהווה מהלך עסקי נדרש.

4. במסגרת דיוני והחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, נקבע בין היתר, כי ההתקשרות היא בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל וכי אינה פוגעת בטובת החברה, כאשר לעניין זה נלקחו, בין היתר, שיקולים כדלקמן:

4.1. החברה היא חברה בתחום הנדל"ן המניב, העוסקת בין היתר ברכישת קרקעות ו/או נכסים, השבחתם והשכרת או מימושם. אף שהנכס התקבל לידי החברה בעקבות הליך הפיצול מחברת נתנאל גרופ, לא ניתן לנתק את מהלך העסקים שהתקיים טרם הפיצול – הכולל גם עסקאות מימוש. לכן, הדירקטוריון וחברי הוועדה סברו כי העסקה משתלבת במהלך העסקים הרגיל של החברה.

4.2. לעמדת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, היקף העסקה הינו מהותי ביחס לנכסי החברה. כמו כן, קיימת השפעה מהותית על היקף ההתחייבויות ולפיכך לעמדת חברי הוועדה והדירקטוריון מדובר בעסקה בעלת השפעה מהותית על נכסי החברה.

4.3. תנאי השוק נבחנו באופן יסודי כחלק מרכזי בדיוני הוועדה, לצורך ביסוס תנאי השוק, גיבשה הוועדה מהלך מקצועי רב-שלבי לבחינת תנאי השוק, אשר כלל הן מהלכים יזומים לפנייה לגורמים חיצוניים, הן ניתוח מקצועי של שומות והערכות שווי והן ניהול משא ומתן בלתי אמצעי שנוהל בין יו"ר ועדת הביקורת של החברה לבין נציגת ועדת הביקורת של נתנאל גרופ וזאת לצורך קביעת המחיר, הן באספקט של בחינת תנאי שוק ומחיר שוק. להלן פירוט עיקרי הפעולות שנבחנו:

4.3.1. ראשית, בהנחיית ועדת הביקורת, פורסמה הזמנה פומבית להציע הצעות לרכישת הנכס, תוך קביעת מחיר מינימום של 140 מיליון ש"ח. ההזמנה נוסחה באופן ברור, פתוח ולא מגביל, ופורסמה בשני עיתונים לצד פרסום דיווח מיידי בעניין כאמור לעיל. למרות אופן הפרסום הנרחב, בפועל לא התקבלה כל פנייה או הצעה קונקרטית לרכישת מניות חברת אנילביץ או הנכסים המוחזקים על ידה במסגרת ההליך. לדעת חברי ועדת הביקורת, העדר היענות להזמנה להציע הצעות שפורסמה החברה כאמור שיקף חוסר עניין ממשי מצד השוק, שכן החברה הייתה מוכנה לנהל מו"מ עם כל צד שלישי ביחס לעסקה כאמור.

4.3.2. בנוסף לפרסום הפומבי, הועדה התקשרה עם גורם חיצוני שהינו בית השקעות בעל ניסיון בעסקאות, אשר פנה באופן יזום לגופים שונים, בהם חברות נדל"ן מניב, קרנות השקעה וגופים מבוססים גדולים נוספים. חרף פניות ממוקדות אלו, אשר לוו בהצגת כלל פרטי הנכס, לא התקבלה הצעתרכישה.

4.3.3. בפני חברי הוועדה הוצגה שומת מקרקעין עדכנית לנכס ותיקופים לשומת המקרקעין אשר חיזקו את סבירותה ביחס לתנאי השוק של העסקה. שומת המקרקעין קבעה כי שווי הנכס עומד על סך

של כ-139.5 מיליון ש״ח. שומה זו התבססה, בין היתר, על הכללת פוטנציאל תכנוני עתידי במגרש, בהתאם למסמכי תוכנית תא/5500 אשר מצויה במועד זה רק בהליכי תכנון וטרם הופקדה. בנוסף, התקבלה בפני הוועדה השמאות העדכנית, שנערכה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי, אשר במסגרתה נקבע כי שווי התמורה על פי העסקה בסך של כ-134 מיליון ש״ח, מצוי בתחום המשקף את שווי השוק של הנכס.

4.3.4. יצוין כי במסגרת התהליך ולאור חילוקי הדעות בין ועדות הביקורת של שתי החברות בקשר למחיר העסקה, ביום 12 במרץ 2025, יו״ר ועדת הביקורת של החברה ונציגת ועדת הביקורת של נתנאל גרופ, אשר הוסמכו כנציגי הוועדות, ניהלו משא ומתן ישיר בקשר עם מחיר העסקה. יודגש כי שני נציגי ועדות הביקורת הינם גורמים בלתי תלויים, שפעלו באופן עצמאי בשם ועדות הביקורת של החברות, במטרה להגיע למחיר המיטבי לכל אחד מהצדדים. בתום משא ומתן שהתקיים בין הצדדים כאמור, הגיעו נציגי ועדות הביקורת להסכמה עקרונית על מחיר רכישה המשקף שווי נכסי של 134 מיליון ש״ח, כאשר מחיר העסקה הובא לאישור האורגנים הרלוונטיים של החברות.

4.3.5. לאור כלל השיקולים והנימוקים המפורטים לעיל, חברי הוועדה סברו כי מתקיימים תנאי שוק בעסקה נשוא הדיון. המחיר שנקבע לשווי נכסי חברת אנילביץ בסך כ- 134 מיליון ש״ח, נגזר מהליך מו״מ עצמאי בין גורמים בלתי תלויים, נתמך בשומות עדכניות ומתוקפות, ונבחן לאור ממצאי שוק ממשיים, לרבות פרסום הזמנה פומבית להציע הצעות, פנייה יזומה למעגל רחב של משקיעים, וניתוח תגובת השוק בפועל. מכלול הנתונים שהוצגו מצביע על כך שהמחיר שנקבע משקף את שווי השוק של הנכס במועד ההתקשרות.

לאור כלל השיקולים והנימוקים המפורטים לעיל, חברי הדירקטוריון וחברי הוועדה סברו כי העסקה הינה בתנאי שוק.

בכבוד רב,
נתנאל מניבים בע״מ
באמצעות ה״ה אריה נתנאל- יו״ר הדירקטוריון
ודני נתנאל- מנכ״ל החברה